

1500804-37.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo nº 0002346-72.2018.8.26.0363 - fls. 30/31), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-37.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-37.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TALES GONÇALVES MOUSINHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

TALES GONÇALVES MOUTINHO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo artigo 33 caput c.c. artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de junho de 2021, nesta Comarca, trazia consigo para fins de tráfico e consumo de terceiros 11 porções de cocaína pesando aproximadamente 22 gramas e 06 porções de maconha pesando aproximadamente 14 gramas, nas proximidades de UPA, sem autorização e em desacordo de determinação legal e regulamentar.

A denúncia de fls. 74/76 foi recebida a fls. 78. Defesa prévia a fls. 113/116.

Mantido o recebimento da denúncia a fls. 121/122. Em audiências foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais de fls. 162/170, o Ministério Público analisa a prova produzida para pugnar pela procedência parcial da ação, com afastamento da causa de aumento.

A fls. 174/184, a Defesa pugna pela improcedência. Subsidiariamente, pela desclassificação, afastamento da causa de aumento, aplicação de pena mínima e causa de diminuição no máximo legal, afastamento de agravante, fixação do regime aberto ou semiaberto e substituição por restritivas.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/11, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo auto de constatação provisória de fls. 09/10, pelos laudos químico-toxicológicos positivos de fls. 89/91 e 92/94, pelo laudo de local de fls. 95/100, bem como pela prova oral colhida.

Resta discutir a autoria e a finalidade de tráfico. Nesse tocante, não há dúvidas de que o réu é o autor do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Com o réu foi apreendida elevada quantia de drogas (11 porções de cocaína e 06 porções de maconha pesando aproximadamente 14 gramas).

Havia diversidade de entorpecente.

A droga estava individualizada, de modo a facilitar a venda.

O réu revelou renda incompatível com a quantidade de droga que informou fazer uso.

Tudo isso permite concluir que os entorpecentes seriam vendidos, não consumidos, com o que se afasta as teses defensivas da desclassificação.

É o que ensina a jurisprudência.

"Quem é apanhado em pleno *"iter criminis"*, como aqui, com considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína, devidamente embaladas e individualizadas em 10 invólucros -, repita-se, não tem como justificar a situação. Não há explicação razoável ou verossímil para tal atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.

Só por aí e já seria - e é verdadeiramente - indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.

Assim as narrativas dos diligentes e competentes Policias Militares (i) Marcelo, f. 3 e 100 e (ii) Eliseu, f. 5 e 100.

Estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Descrevem minuciosamente - unissonamente, reprise-se - como, durante patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, apresentou atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Assim, realizada revista pessoal, os milicianos lograram êxito em localizar e apreender a substância entorpecente, além de R\$ 88,00, em espécie.

Questionado a respeito, o acusado confessou informalmente a prática de traficância. Evidentemente autênticos os relatos. O que leva à segurança condenatória.

E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da lei. Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua essência.

Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado realmente praticou o delito imputado.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias oferecidas pelo acusado - negando a prática delitiva e informando que o entorpecente apreendido destinava-se a seu próprio consumo, durante aproxima hora (!!!) -, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improváveis (f. 6 e 100).

Aceitar-se a versão do acusado, data venia, seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias,

verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, trazendo consigo considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína -, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível, na verdade, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se estará dando crédito maior a quem traz consigo e comercializa a droga, em plena ação delituosa.

Assim, o caso é de tráfico mesmo, e não porte de entorpecentes para uso próprio.

A descrição daquele pelos Policiais - cuja palavra, se viu, assume capital importância - mostra minuciosamente, a quantidade e o acondicionamento da droga, a confissão informal, bem assim as circunstâncias e o local da prisão, tudo a caracterizar o tráfico.

Quem é apanhado, como aqui, na posse de uma dezena de porções de entorpecentes, devidamente embaladas e individualizadas, com toda a indicação de que prontas para entrega a terceiros, não tem como justificar a situação, já se disse.

Traficância evidente.

Não há explicação razoável ou verossímil para tal posse de entorpecente, senão aquela que a entenda destinada a terceiros.

De sorte que não há se falar em uso, mas verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o intuito de comércio. Condenação, dessarte, inevitável". (Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator LUÍS SOARES DE MELLO, Apelação Criminal nº 990.10.130565-8, Voto nº 20.699).

O acusado nega a traficância. Afirmou que tinha comprado dois pinos de cocaína.

Usava 05 porções de cocaína, todos os dias, de segunda a quinta, 05 pinos por dia. De sexta a domingo usava de 10 a 11 porções por dia. Recebia cerca de R\$ 1.000,00 por mês. Pagava uma pensão de R\$ 200,00 por mês para o filho.

Sua versão, no entanto, está isolada dos demais elementos dos autos.

Ressalte-se, por outro lado, que o conjunto probatório é absolutamente harmônico.

O testemunho policial foi minucioso e consistente.

O GM Adrian declarou que havia informação de que o acusado traficava pelo local.

Chegando ao local, viram o acusado que foi abordado pela outra viatura. Com ele havia uma quantia de tubetes, no local em que ele foi visto originalmente foi localizado mais uma quantidade de tubetes, cerca de 07, e com apoio do canil encontraram uma quantia de maconha fracionada e pronta para a venda. Com o acusado foi apreendido R\$ 130,00. O local fica próximo ao UPA. O acusado negou os fatos. O informante foi bem específico quanto ao nome e roupas usadas pelo acusado.

Isso foi confirmado pelo quanto declarado pelo GM Adriano, segundo o qual havia informação de que o acusado traficava pelo local. Várias viaturas foram para o local e viram o acusado que, ao vê-los, dispensou algo pelo barrando e fugiu. Na sequência, o réu foi abordado pela outra viatura. Com ele havia uma quantia de tubetes e no local em que ele foi visto originalmente foi localizado mais uma

quantidade de porções de cocaína, cerca de 15 ao todo. Com apoio do canil encontraram mais 06 porções de maconha. Com o acusado foi apreendido R\$ 130,00. O local fica próximo ao UPA. O informante foi bem específico quanto ao nome e roupas usadas pelo acusado e as informações batiam com as de quando ele foi abordado.

É de se reparar que embora exista corrente minoritária questionando a validade da prova acusatória baseada exclusivamente na palavra de policiais, verdade é que o melhor posicionamento adota a não discriminação na qualidade dos depoimentos. De sorte que a palavra do policial que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que de outra pessoa qualquer.

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não

torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, HC 70.237, Relator Ministro Carlos Velloso - RTJ 157/94).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5, Relator Ministro Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Somente as divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência serão de tamanho relevo a determinar a suspeição ou a imprestabilidade do testemunho. E isso não ocorreu.

O conjunto probatório é absolutamente harmônico. Os testemunhos são minuciosos e suficientes para amparar, junto com os demais elementos de prova, um decreto condenatório para o crime pelo qual o acusado foi denunciado.

A testemunha de defesa possui vínculo com o acusado e nada disse que pudesse afastar o quanto declarado pelos guardas.

Quanto à causa de aumento, deve ser afastada na forma e com o fundamento explicitado pelo representante do Ministério Público.

Por tudo que se viu, há prova suficiente para a condenação. Existiu o crime mencionado. A traficância foi demonstrada. Há também provas da autoria. Assim sendo, a pena deve ser aplicada na forma da lei.

Por fim, resta analisar a eventual incidência da norma inserta no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

É de se reparar que diante da situação indicada na folha de antecedentes criminais juntadas ao processo, o acusado é reincidente (processo nº 0002346-72.2018.8.26.0363 - fls. 30/31). Assim, impossível à aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial.

Passo à fixação da pena.

Ante a enorme quantidade de drogas em poder do réu, a forma em que estavam embaladas, verifica-se que ele já estava inserido com certa gravidade no sistema de tráfico de drogas. E tal demonstra uma conduta social deplorável e personalidade voltada para o crime.

Havia diversidade de entorpecente.

Ademais, o poder lesivo da droga com ele encontrada é altíssimo. E isso tampouco pode ser olvidado.

O acusado apresenta mau antecedente (processo 0001581-04.8.26.0363 - fls. 30).

Isso somado aos demais elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, leva à fixação de sua pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo nº 0002346-72.2018.8.26.0363 - fls. 30/31), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há causas de aumento ou diminuição, como já demonstrado.

Desta forma a apena supra resta consolidada.

Além disso, não pode deixar de ser observado que o delito de tráfico de entorpecentes contribui para a desagregação da família e da sociedade. É responsável por uma grande degeneração física e moral do indivíduo e funciona como delito propagador e incentivador de outros diversos. Tanto que o legislador o disciplinou e elencou entre os crimes mais graves, distinguindo-o como equiparado a hediondo. Conferiu-lhe tratamento diferenciado e mais rigoroso, o que torna incompatível a substituição por penas restritivas de direitos, a qual, aliás, fica

também proibida em razão da quantidade de pena. Por conseguinte, tal crime não permite quaisquer substituições ou favores legais.

Seja pela quantidade de pena, seja pela reincidência, o réu deverá cumprir suas penas inicialmente em regime fechado. Ele não tem direito de permanecer em regime mais brando diante da gravidade de sua conduta criminoso, única forma de tentar emendá-lo. Isso sem mencionar tratar-se de crime equiparado ao hediondo, o qual deve, portanto, iniciar-se sob o regime fechado.

Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal que a justiça pública move em face de TALES GONÇALVES MOUTINHO para com fundamento no artigo 33 caput da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I do Código Penal, CONDENÁ-LO a uma pena de 08 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial fechado e 817 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Com o trânsito, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

O réu está preso e considerando sua responsabilidade criminal, a reincidência e mau antecedente, bem como a gravidade dos fatos pelos quais foi condenado e a enorme possibilidade de que em liberdade volte a delinquir, não ostenta direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado no pagamento das custas, na forma da lei.

Oficie-se autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se o caso.

Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, se o caso, no momento processual oportuno.

Honorários proporcionais ao defensor na forma do convênio específico.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Mogi Mirim, 19 de agosto de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA